

יעין משפּט נר מצוה

עץ א' מיי' פ"ב מהלכות מעשר שני הלכה טו וי"ט כ"ח:
פ ב ג ג מיי' פ"ז מהל' רוחא הלכה ה סמג עשין מה מו:
פא ד מיי' שס הלכה י:



הגהות הב"ח

(א) גמ' אמר רבה קאי בעיקרו וכו' קטיל ליה קאי: (ב) שם בחיין מקום במקומך אשר יטע וכו' ישאלו גולין במדבר לויק גולין למחנה לויא. י"ב דדרש לך דנדרש לפניו ולאחרי לך מקום משמע מקום שהוא שך דהייט מחנה לויא: (ג) שם שקלטו ככר כיואל צו הוא סוף גמרא ואח"כ ממחיל המטה רוחא: (ד) רש"י ד"ה עיקרו צפנים וכו' מקודס שכתננ. י"ב ע"י בחו"י: (ה) רש"י סוף פ"ג דמשפחות ומחלל מנואר מה שבוין רש"י בחינת שכתננ ודוק שם הענין: (ו) ד"ה אמר רבא וכו' ולמחר כר הכי דבגופו מצי וכו' וזי הך קולא לית ליה לרי' יהודה וכו' דקדקא קאי הס"ד: (ז) ד"ה מקום במקומך. י"ב ע"י בנחום דף קח ע"א: (ח) ד"ה פלך מדינה. י"ב פי' עיר: (ט) תוס' ד"ה אימור וכו' לרי' יהודה גבי מעשר לחומרא: (ע) ד"ה מר סבר וכו' פליגי אר' יהודה בתמי וכו' צעיי מקלט מדנקט ירושלים בבא באפי גפשיה הס"ד: (פ) ד"ה רב אשי וכו' הנוף ברי' פי' רב אשי בלא לחיץ הא דפריקין וכו' הדין נמי דנעיקר: (ק) בא"ד הכי דהוי חומרא בגוון בעיקרו בחוץ וכו' הווא הדין כ"ל ואת' י' נחמק: (ל) בא"ד הווא הדין דהוה מצי למימני הלך כ"ל ותיבת הכל נחמק: (מ) בא"ד עיקר לחומרא בגוון בעיקר בחוץ וכו' כי היכי דבגופו לא מצי וכו' מכל מקום בעיקר מצפנים: (נ) בא"ד פי' הר"ם כ"ל ואת' י' נחמק: ע"ב:



רבינו חננאל

דחגי במקום שהוא נוטה לרבנן. ודחיין אימור דשמעת ליה לרי' יהודה דאזיל בתר הנוף לחומרא כו' כדמפרש ופשוטה היא: אמר רבא אי קאי בעיקרו ועיקרו לפנין מן התחתון דברי הכל לא מצי קטיל ליה דקלטת עיקרו קאי בגופו והווא חוץ לתחתון ויכול להורגו בדבר

יב:

אימור דשמעת ליה לרבי יהודה (א) לחומרא. ואריך עיון מנא ליה דלא אמרינן גס להקל וי"ל דמסברא אית ליה דלא פליגי רבי יהודה ורבנן כולי האי כי אס בחומרא צעלמא: **גבי מעשר לחומרא עיקרו** בחוץ וגופו בפנים כי היכי דבגופו לא מצי פריק בו'.

פי' לא אזלינן בתר נוף לקולא לומר דכי היכי דגופו דצפנים מצי אכיל בלא פדייה הכי נמי צעיקרו מבחוץ מצי אכיל ליה בלא פדייה אלא לחומרא דוקא לומר דלא מצי פריק ליה צעיקרו ומשמע דפשיטא ליה דצנוף גופיה מצי אכיל דנהי דשדינן עיקר בתר נוף לחומרא מ"מ נוף לא שדינן בתר עיקרו גס לחומרא:

מר סבר עיקרו הוי דרגא בו'.

קצת קשה מנא ליה לאפלוגי רבנן ארבי יהודה צהא ויש לומר דמשמע מתוך הצרייתא דפליגי (א) לרבי יהודה בתרמי צין צמעשר צין צערי מקלט מדנקט ערי מקלט גצי ירושלים: **רב אשי אמר מאי** אחר הנוף. פי' רצ אשי צא (א) למידק הא

דפריקין אלא עיקרו צפנים וגופו לחוץ הכא נמי דצעיקרו מצי קטיל וקאמר דאף אחר הנוף קתני מתני' דגס אחר הנוף אזלינן היכי דהוי חומרא (א) כמו דעיקרו בחוץ וגופו צפנים דשדינן עיקרו בתר גופו ואף צעיקר לא מצי קטיל וה"ה דאזלינן בתר עיקר למשדייה גופו בתר עיקר לחומרא כגון צעיקרו צפנים וגופו לחוץ דאף צנופו לא קטלינן דאזלינן בתר עיקרו וקשה דא"כ כי היכי דקתני הולך אחר הנוף דהיינו אף אחר הנוף ה"ה דהוה מצי למתני (א) הכל הולך אחר העיקר ועוד קשה דהא לעיל גבי מעשר כי קאמר דאזלינן בתר הנוף לחומרא משמע דמכל מקום פשיטא ליה דדין נוף עצמו לא היה צטל כלל דלא שדינן ליה בתר עיקרו כדפרישית לעיל ולכן ניחא פירוש הר"ם דודאי דין נוף עצמו לא היה צטל לעולם גס לחומרא כדפרישמי והכי קאמר אף לאחר

הנוף שדינן ליה עיקר לחומרא (א) כמו עיקרו בחוץ וגופו צפנים כי היכי דגופו לא מצי קטיל צעיקר נמי לא מצי קטיל והווא הדין דעיקר אזיל בתר נפשיה שיש לעיקר דין עצמו כגון דעיקרו צפנים וגופו בחוץ אע"ג דבגופו מצי קטיל כדפירש דלעולם יש לו לנוף דין עצמו גס להקל מכל מקום דעיקר מצפנים לא מצי קטיל דלא שדינן העיקר בתר הנוף לקולא רק לחומרא אבל הקונטרס פירש אף אחר הנוף משום דכדכילי הש"ס שדינן לנוף בתר העיקר אכטריך למימר הכא גבי מקלט דוימנין דשדינן עיקר בתר הנוף לחומרא לפי זה ניחא קצת הא דנקט אחר הנוף טפי מאחר העיקר מיהו גס זה קשאי דהא לענין מעשר לא שדינן לעולם בתר עיקרו כדפ"ל לכן ניחא (א) לפי הר"ם: **פלכו** קולטו. קשה דהא אמרינן ככר גולה מפלך [לפלך] ועוד הא קאמר צן לוי גולה מעיר לעיר ויש לומר דאס גולה מעיר לעיר יהיה רשאי לילך בכל העיר ובתחומיה ואס יגלה לפלכו פלכו קולטו צו שלא יאז משכונה לשכונה (א): מעלים

עיקרו ולא מצי קטיל צנופו ומשום דכדכילי גמרא שדינן נוף בתר עיקר אכטריך הכא למימר דלענין מקלט זמנין דשדינן עיקר בתר נוף לחומרא: **בתני' דרג צאווה העיר**. רוצה שגלה לעיר מקלט וחזר והרג צאווה העיר צשווג: **גוה משכונה לשכונה**. בתוך העיר כי מן העיר אינו **גבי' ושמי לך בחיין**. כאן הצטיוו הקדוש ברוך הוא למשה שיחכה למנוה זו בחיין שהצדיל שלש ערים: **מקום** (א) **ממקומה**. שמהא מחנה לויא קולטת ואף ערי מקלט יהיו ערי לויא: **פלך**. מדינה(א): **מאי קרא**. דפלכו קולטו ודמתני' נמי דקתני גולה משכונה לשכונה: **צעיר מקלטו**. קרא ימירא הווא דמצי למכתב כי שם יש: **בתני' אס אמרו לו אעפ"י**. אנו רואים לכצדך יקבל מהס: מעלים

אלו הן הגולין פרק שני מכות

רבי יהודה. לענין מעשר אמרה למילתיה: **הלך אחר פסחה**. כולה צפנים ופתוחה לחוץ כלחוץ כולה בחוץ ופתוחה לפנים כלפנים: **באילן הלך אחר נופו**. ומתניתין דהכא [א] וצרייתא רבי יהודה ומתני' דאילן שהוא עומד צפנים כו' רבנן ושינויא קמא ליתא: **אימור דשמעס לוי כו'**. כלומר היכי צעית לאוקמא לזה דתניא צירושלים הלך אחר הנוף כו' כר' יהודה הניחא אי תנא צה חדא צירושלים הלך אחר הנוף ולא תנא צה צערי מקלט הלך אחר הנוף תנאית מוקמת לה כרבי יהודה אבל השתא מאן צייט לך אימור דשמעת ליה לרבי יהודה גבי מעשר צאילן הלך אחר הנוף משום דאיכא למימר לחומרא צין עיקרו צפנים וגופו בחוץ צין עיקרו בחוץ וגופו צפנים דגבי מעשר איכא צין צפנים צין בחוץ חדא לחומרא וחדא לקולא חומר צפנים מצחוץ שצחוץ יכול לפדותו וצפנים אינו יכול לפדותו דקלטי ליה מחיותו וחומר בחוץ מצפנים שאינו נאכל בחוץ בלא פדייה וצפנים אוכלו בלא פדייה ואיכא למימר כי אמר רבי יהודה הלך אחר הנוף לחומרא אמרה כדמפרש ואזיל: **עיקרו בחוץ וגופו צפנים כו'**. הלך אחר הנוף לענין פדייה: **עיקרו צפנים וגופו לחוץ**. הלך אחר הנוף לענין אכילה דמישדי עיקרו בתר גופו ואסור לאוכלו צעיקרו אא"כ פלאו (א) מקודס שכתננ: **אלא צערי מקלט**. על כרחך עיקרו צפנים וגופו לחוץ לא משכחת לה אלא לקולא: **אמר רבא צעיקרו כולי עלמא לא פליגי כו'**. לעולם כדקא משנינן הא רבי יהודה והא רבנן דלרבנן לא שדינן לא נוף בתר עיקרו ולא עיקרו בתר נוף לא צמעשר ולא צערי מקלט כדקתני קמייחא מכנגד החומה ולפנים כלפנים ורבי יהודה פליג ואמר שדי עיקרו בתר גופו דקאמרת דלמא לחומרא קאמר אן נמי לחומרא אמרינן לה לענין מעשר כדאמרן ולענין מקלט היכא דעיקרו

בחוץ וגופו צפנים דחומרא הווא שדי עיקרו בתר גופו ואס רואז צעיקרו לא מצי קטיל ליה והיכא דעיקרו צפנים וגופו בחוץ דקאמר צה רבי יהודה הלך אחר הנוף לאו למשדי עיקרו בתר גופו ולמימר (א) דכי היכי צנופו מצי קטיל ליה צעיקרו נמי מצי קטיל קאמר דצעיקרו צפנים כולי עלמא לא פליגי דלא מצי פליגי דלא מצי קטיל והיכא דקאי רואז צנופו צבחוץ ויכול גואל הדס לעמוד חוץ לתחום ולהורגו צחציס ובצורות כולי עלמא לא פליגי דמצי קטיל דלכולי עלמא נוף בתר עיקר לא שדינן כי פליגי דקאמר ר' יהודה הלך אחר הנוף למהוי עיקרו דרגא לגופו שיכתס גואל הדס בתוך התחום ויעלה דרך העיקר ויהרגו צנופו קאמר וזי הך קולא אית ליה לרי' יהודה דהא לאו עיקר שדי בתר נוף אלא כל חד דקאי: **רב אשי אמר מאי אחר הנוף**. דקאמר מתני' דהכא וכן צרייתא (א) צערי מקלט אף אחר הנוף ורבי יהודה היא וכולוה לחומרא ולענין מעשר כדשנינן ולענין אף אחר הנוף קאמר דהיכא דעיקרו בחוץ וגופו צפנים שדי עיקרו בתר גופו לחומרא ולא תימא דקאי קאי אבל היכא דעיקרו צפנים וגופו שדי גופו בתר

גולה **משכונה לשכונה**. בתוך העיר כי מן העיר אינו **גבי' ושמי לך בחיין**. כאן הצטיוו הקדוש ברוך הוא למשה שיחכה למנוה זו בחיין שהצדיל שלש ערים: **מקום** (א) **ממקומה**. שמהא מחנה לויא קולטת ואף ערי מקלט יהיו ערי לויא: **פלך**. מדינה(א): **מאי קרא**. דפלכו קולטו ודמתני' נמי דקתני גולה משכונה לשכונה: **צעיר מקלטו**. קרא ימירא הווא דמצי למכתב כי שם יש: **בתני' אס אמרו לו אעפ"י**. אנו רואים לכצדך יקבל מהס: מעלים

הנוף דבדבר הנוסף הכל מצי קטיל ליה כי פליגי במהוי עיקרו דרגא לגופו דאחר הנוף אזלינן ורבנן סברי לא. רב אשי אמר מאי אחר הנוף דקתני הכל אנה נוטה (אף) [ואף] אחר הנוף (א):

מסורת הש"ס

(א) וצחיס קין. ע"ש, (ב) שביעית פ"י מ"ח וע"י רש"י ותו"ט, (ג) [קציע דהא משנה הא], (ד) [נעיק שהרי משנה הא], (ה) [ערי מוס' וצחיס קין. ד"ה עיר],



תורה אור השלם

1. ואשר לא יָדָה וְהָאֱלֹהִים אָנָּה יְקִידוּ וְשִׁמְתִּי לָךְ מִקּוֹם אֲשֶׁר יָנוּס שָׂפָה:

שמות בא יג
2. בִּי בְעִיר מִקְלָטוֹ יֵשֶׁב עַד מוֹת הַבֶּחֶר הַגָּדֹל וְאַחֲרֵי מוֹת הַבֶּחֶר הַגָּדֹל יָשׁוּב הָרָצַח אֶל אֶרֶץ אֲזַחְתּוֹ:
במדבר לה כח
3. וְזֶה דִּבְרֵי הָרָצַח אֲשֶׁר יָנוּס שָׂפָה וְזֶה אֲשֶׁר יָבִיחַ אֶת רַעְיוֹ בְּכָל יָדְעַת וְהָיָה לֹא עֲשֵׂא לוֹ מִתְחַלל שְׁלָשָׁם:
דברים יט ד



מוסף רש"י

שי"ר לעמוד הקודם
בב"ח ה' חילו. ככתננ בתני' שימו קטורה צאפן וגו' וסמך ליה צך ה' חילו, חללים צבו (פסחים עב:): חללן שצבט לוי, דקרא צבט לוי כתני (קדושין טו:). דאין ערישין שרה מגרש. מגרש הוי אלף אמה סביב לעיר, מדכתני (במדבר לה) מקיר העיר וחוץ אלף אמה סביב, וחוץ לחומו אלף היה להם ללוים אלף אמה לצדו ורכמיס, כדכתני (שם) ומדות מתוך לעיר וגו', לא מהס אלף אמה מגרש והסאף שדות ורכמיס. מגרש פניו מכלס ואין צו בית ואין ורישין אוחו אלא נוי הוא לעיר. חוץ עשין שדה מגרש, משום ישוב ארץ ישראל, והיינו חורבן שממעט את הוריעה, ולא מגרש שדה. שמחריב את נוי העיר (סדרין ג:). לא מגרש עיר. מגרש חוץ עשין עיר שיעשו צו חמיס, שאין עיר נאה בלא מגרש, וכל שכן שאין עשין עיר מגרש, שאין מחריבין את ישוב העיר (שם).

ע"כ שי"ר לעמוד הקודם
ורשמתי לך בחיין. רמו לו הקצ"ה צממן מורה שחכה למנוה זו, כדכתני (דברים ד) אז יבדיל משה שלש ערים, סוף ארבעים שנה (ובחיים ק"י). מקום ממקומך. דהיינו מחנה לויא אף הוא נקלט (שם). לגירסת: לך מקום. המקום שלך). **מבאן אמרו בן לוי**. שהיה דר צערי מקלט, שכל ארבעים ושמונה עיירות של לוים ערי מקלט היו כדאמרינן במסכת מסות (י). ואס הרג צשווג גולה לאחד מעיר גולה לפלכו. עצמו נתון משכונה לשכונה, פלכו קולטו. דומיא דמדבר שהיתה מחנה לויא קולטת (שם).

^[1] אזלי ריז דחמיין אנה טעה האילן ומה שטעה לפנים והאי קולט צין עיקר צין נוף ועוד אזלינן לחומרא אף אחר הטף דאס הנוף צפנים אף העיקר שצחוץ קולט. וכפי' הר"ם בתוס':